A&C Wohnart Immobilien GmbH

Schallergasse 35, 1120 Wien
FN 668224 h (Handelsgericht Wien) | UID ATU83086125
E-Mail: office@ac-wohnart.at

An:
STURM ENERGIE GmbH
Wiedner Gürtel 13
1100 Wien
FN 432092 f

Per E-Mail an: grosskunde@sturmenergie.at, kundendienst@sturmenergie.at
Zustellung per E-Mail; ein Postversand erfolgt nicht.

Wien, am 14.10.2026

BETREFF

Liegenschaft 1120 Wien, Schallergasse 35 – Aufforderung zum Nachweis der Vertragsgrundlage je Rechnung, TOP und Energieart (Strom/Gas)
Kundennummern 42017328 und 42018142 | Tickets 365759, 365740, 339194, 323971 | Schreiben vom 24.09.2026 | Bestreitung dem Grunde und der Höhe nach – kein Anerkenntnis

Sehr geehrte Damen und Herren,

die A&C Wohnart Immobilien GmbH (im Folgenden „A&C“) nimmt zu Ihren Zahlungsaufforderungen wie folgt Stellung.

I. SACHVERHALT

1. A&C hat die Liegenschaft 1120 Wien, Schallergasse 35, mit Kaufvertrag 405/2026 vom 20.02.2026 erworben; die Einverleibung im Grundbuch erfolgte im März 2026. Der Grundbuchsauszug wurde Ihnen am 08.06.2026 (Ticket 339194) übermittelt.

2. Sämtliche 21 von Ihnen geführten Anlagen (12 Strom, 9 Gas; Beilage 1) wurden ab 2023 beliefert, soweit ersichtlich unter den Kundennummern 42017328 und 42018142. Vertragspartnerin dieser Lieferverhältnisse war nicht A&C. Ihre Anlagenliste vom 16.06.2026 nennt als Partner „HI 1120, Schallergasse 35“; die Rechnungen weisen die UID ATU76175979 aus, die nicht A&C zuzuordnen ist. Das Konto 42017328 bezeichnen Sie selbst als „ehemaliges Kundenkonto“ (Ticket 365759).

3. Mit E-Mails vom 01.06.2026 und 17.06.2026 (Ticket 339194) haben Sie bestätigt, dass die bestehenden Verträge wegen des Eigentümerwechsels aufgekündigt wurden (Lieferende laut Ihrer Anlagenliste vom 16.06.2026: 18.03.2026 bzw. 08.04.2026) und dass auf Ihr Angebot vom 25.03.2026 (Ticket 323971, gerichtet an Mag. Bogdan Capra, CERHA HEMPEL) keine Rückmeldung erfolgt ist. Die in diesem Angebot angekündigte „vorausgefüllte Vertragsunterlage“ wurde von A&C weder erhalten noch unterschrieben noch retourniert.

4. Dennoch stellen Sie seit Mai 2026 Rechnungen, Zahlungserinnerungen und Mahnungen auf A&C bzw. „p.a. A&C Wohnart“ aus. Beispiel: Rechnung 29708/10/2026 vom 18.05.2026 (Gas Top 17, Anlage 4000114088, Zeitraum 11.06.2025–08.04.2026, UID ATU76175979) liegt im Original adressiert „p.a. Hofhans“ und als Duplikat adressiert „p.a. A&C Wohnart“ vor – identische Rechnung, lediglich geänderte Adressierung.

5. Derzeit machen Sie gegenüber A&C folgende Positionen geltend (Einzelaufstellung in Beilage 2): (a) Ticket 365759 vom 13.10.2026: 14 Mahnungen, Kundennummer 42017328, EUR 2.662,60 inkl. EUR 98,00 Mahnspesen, Zahlungsfrist 19.10.2026; (b) Ticket 365740 vom 07.10.2026: Kundennummer 42018142, Top 5, EUR 27,12 (Strom, Anlage 4000112571) und EUR 109,99 (Gas, Anlage 4000112572, Rechnung 29721/10/2026), zusammen EUR 137,11; (c) Schreiben vom 24.09.2026: Top 17 Strom, Anlage 4000114087, EUR 432,66 (Rechnungen 50457, 49328, 49327 zuzüglich EUR 7,00 Spesen) sowie Top 5 Strom EUR 27,12 (ident mit Position (b)), Frist 07.10.2026.

6. Zugleich bestehen Guthaben: Rechnung 29707/10/2026 (Stiegenhaus Strom, Anlage 4000108283) weist ein Guthaben von EUR 846,92 aus; für Anlage 4000112571 besteht laut Ihrer E-Mail vom 17.06.2026 ein Guthaben aus einer manuellen Zahlung der Vorverwaltung (Jänner 2026). Anspruchsberechtigter und Auszahlung sind ungeklärt. Am 06.08.2026 wurden EUR 115,36 auf Rechnung 29700/10/2026 (Gas Top 15, Anlage 4000108031) von einer Privatperson, nicht von A&C, bezahlt; die Zuordnung ist nicht bestätigt (siehe IV.3).

7. Ihre Postsendungen an „Parkring 2, 1010 Wien“ wurden retourniert. Diese Adresse (c/o CERHA HEMPEL Rechtsanwälte GmbH) war bis 15.09.2026 die im Firmenbuch eingetragene Geschäftsanschrift der A&C und ist seither nicht mehr aktuell.

II. RECHTLICHE POSITION

1. Eine Zahlungspflicht der A&C setzt einen Vertrag mit A&C oder einen gesetzlichen Schuldgrund voraus (§ 859 ABGB). Ein Vertrag kommt durch Antrag und Annahme zustande (§ 861 ABGB); ein nicht rechtzeitig angenommenes Angebot erlischt (§ 862 ABGB). Ihr Angebot vom 25.03.2026 wurde nach Ihrer eigenen Darstellung nicht angenommen.

2. Soweit Sie einen schlüssigen Vertragsabschluss (§ 863 ABGB) behaupten, haben Sie die konkreten Handlungen, deren Zurechnung zu A&C und den daraus abgeleiteten Vertragsinhalt darzulegen und nachzuweisen. Der Eigentumserwerb allein genügt nicht.

3. Die Adressierung einer Rechnung oder Mahnung an A&C („p.a.“) begründet kein Vertragsverhältnis. Die Eigenschaft als Liegenschaftseigentümerin ersetzt den Liefervertrag nicht. Gleiches gilt für die Ersuchen der A&C bzw. ihrer früheren Vertreterin um Übermittlung von Unterlagen und offenen Rechnungen zur Prüfung (Ticket 339194): Sie dienten der Sachverhaltsklärung und sind weder Vertragsannahme noch Übernahme.

4. Eine Rechnung hat Namen und Anschrift des Abnehmers der Lieferung anzugeben (§ 11 Abs. 1 Z 3 lit. b UStG 1994). Die an A&C adressierten Rechnungen (etwa Rechnung 29708/10/2026) weisen eine fremde UID (ATU76175979) aus, nicht jene der A&C (ATU83086125). Sie haben damit selbst eine andere Abnehmerin ausgewiesen. Das bestätigt die Rechtslage nach Punkt

II.1 bis II.3: Eine nachträgliche Umadressierung „p.a. A&C“ oder eine Rechnungsberichtigung ändert nichts daran, dass es an einem Vertrag mit A&C fehlt.

5. Der Eintritt in bestehende Verträge (Vertragsübernahme) oder in bestehende Schulden der früheren Vertragspartnerin (Schuldübernahme, §§ 1405, 1406 ABGB) setzt eine entsprechende Erklärung der A&C voraus. Eine solche wurde nicht abgegeben.

6. Die Beweislast für Abschluss und Inhalt eines Vertrags mit A&C sowie für jede Vertrags- oder Schuldübernahme trägt STURM ENERGIE als Anspruchstellerin.

7. Verzugszinsen und Mahnspesen (§ 1333 Abs. 1 und 2 ABGB) setzen eine fällige, dem Schuldner zurechenbare Forderung sowie dessen Verzug voraus. Beides ist für A&C nicht dargetan.

8. Zahlungen ohne Schuldgrund unterliegen der Rückforderung (§ 1431 ABGB). Guthaben aus Zahlungen Dritter (insbesondere der früheren Hausverwaltung) stehen nicht A&C zu und dürfen nicht mit behaupteten Forderungen gegen A&C verrechnet werden.

III. FORDERUNGEN

Wir fordern Sie auf, bis spätestens 28.10.2026 (Einlangen) folgende Unterlagen und Erklärungen schriftlich zu übermitteln:

1. Zuordnungstabelle Rechnung → Vertrag. Für jede gegenüber A&C geltend gemachte, bezahlte, stornierte oder gutgeschriebene Rechnung zur Schallergasse 35, getrennt nach TOP und Energieart (Strom/Gas, einschließlich Allgemein-/Stiegenhausstrom):
- (a) Rechnungsnummer und -datum;
- (b) Rechnungsempfänger und behaupteter Vertragspartner;
- (c) Kunden-, Vertrags- und Anlagennummer;
- (d) Zählpunkt und Zählernummer;
- (e) Liefer-/Abrechnungszeitraum und Fälligkeit;
- (f) Rechnungsbetrag, zugeordnete Zahlungen, Gutschriften/Stornos, offener Saldo.
Mahnungen und Duplikate sind der Ursprungsrechnung zuzuordnen; Doppelerfassungen sind auszuschließen. Hierzu kann Beilage 1 verwendet werden.

2. Vollständiger Vertrag je Position. Für jede Rechnung den konkret zugeordneten Vertrag, auf den Sie die Zahlungspflicht der A&C stützen, samt:
- (a) Antrag und Annahme/Auftragsbestätigung;
- (b) Abschlussdatum und Abschlussweg (schriftlich, elektronisch, mündlich, schlüssig);
- (c) genaue Bezeichnung der Vertragsparteien und Vertragsnummer;
- (d) Laufzeit, Lieferbeginn und -ende, Zählpunkt;
- (e) vereinbarte AGB und Preisblatt mit Geltungsdatum;
- (f) Unterschrift und Vertretungsbefugnis der für A&C handelnden Person.
Soweit Sie einen elektronischen, mündlichen oder schlüssigen Vertragsabschluss behaupten: konkrete Erklärung bzw. Handlung, Datum, handelnde Personen, Nachweise und Begründung der Zurechnung zu A&C.

3. Behauptete Vertrags- oder Schuldübernahme; Beendigung der Altverträge. Soweit Sie sich

auf Verträge der früheren Eigentümerin bzw. der Hausverwaltung Hofhans Immobilienmanagement GmbH stützen: Identität der ursprünglichen Vertragspartnerin, Vertragsnummer, Nachweis der Vereinbarung und des Zeitpunkts einer Übernahme durch A&C sowie der Zustimmung aller Beteiligten. Zudem – ohne Anerkenntnis einer Zahlungspflicht für irgendeinen Zeitraum – die Abgrenzung der Verbrauchszeiträume anhand der Zählerstände (Ablese- oder Schätzwerte, Datum, Quelle Netzbetreiber), bezogen auf den Übergabestichtag laut Kaufvertrag 405/2026 und auf das von Ihnen angegebene Lieferende. Weiters, soweit Sie daraus Forderungen gegen A&C ableiten, die Kündigungserklärungen bzw. -bestätigungen je Anlage (Datum, Kündigungsgrund, Wirksamkeitsdatum). Schließlich die Bestätigung, dass sämtliche Verbräuche bis zum jeweiligen Lieferende (18.03.2026 bzw. 08.04.2026) über die Verträge der früheren Vertragspartnerin abgerechnet wurden und keine Abrechnung auf einen Vertrag der A&C erfolgt ist.

4. Negativerklärung und Rücknahme. Für jede Position, für die kein Vertrag mit A&C und keine Übernahme nachgewiesen werden kann, die ausdrückliche Erklärung, dass gegenüber A&C aus dieser Position keine Forderung besteht, samt Stornierung bzw. Rücknahme sämtlicher an A&C adressierten Rechnungen, Duplikate, Zahlungserinnerungen und Mahnungen und schriftlicher Bestätigung hierüber. Weiters die ausdrückliche Bestätigung, ob derzeit irgendein Vertrag zwischen STURM ENERGIE und A&C besteht; wenn ja, für welche TOP, Energieart und Zählpunkte, mit welcher Vertragsnummer und Laufzeit. Weiters die Bestätigung, dass kein Zählpunkt der Liegenschaft beim Netzbetreiber als durch STURM ENERGIE auf den Namen der A&C versorgt gemeldet ist.

5. Kontoblätter und Guthaben. Vollständige Kontoblätter beider Kundennummern 42017328 und 42018142 seit 01.01.2026 mit sämtlichen Rechnungen, Zahlungen, Stornos, Gutschriften und Umbuchungen, soweit Sie aus diesen Konten Forderungen gegen A&C ableiten oder Rechnungen an A&C adressiert haben, insbesondere: (i) Guthaben EUR 846,92 (Rechnung 29707/10/2026, Anlage 4000108283) – Herkunft der zugrunde liegenden Zahlungen, Anspruchsberechtigter, Stand der Auszahlung; (ii) Guthaben Anlage 4000112571 aus der Zahlung der Vorverwaltung vom Jänner 2026 – Betrag, Anspruchsberechtigter, Verwendung; (iii) Zahlung EUR 115,36 vom 06.08.2026 auf Rechnung 29700/10/2026 – Bestätigung des Eingangs und der Zuordnung; (iv) Angabe, ob und welche Guthaben mit Forderungen verrechnet wurden, mit Rechtsgrundlage.

6. Mahnspesen und Zinsen. Je Mahnung: Betrag, Berechnung, Rechtsgrundlage, Datum des behaupteten Verzugseintritts sowie Nachweis des Zugangs der zugrunde liegenden Rechnung und der jeweiligen Mahnung bei A&C. Mahnspesen für Mahnungen, deren Zugang bei A&C nicht nachgewiesen ist, werden nicht anerkannt.

7. Stammdaten aus Ihrem System. Für jede der 21 Anlagen (Beilage 1) und jede Kundennummer einen Auszug aus Ihrem Abrechnungs- bzw. Kundensystem mit:
- (a) dem erfassten Vertragspartner (Name, Anschrift, UID, Firmenbuchnummer) zum jeweiligen Rechnungsdatum und zum heutigen Stand;
- (b) dem erfassten Rechnungsempfänger und der Rechnungsanschrift samt Änderungshistorie (Datum, alter und neuer Inhalt, veranlassende Stelle und zugrunde liegendes Dokument);
- (c) der Angabe, ob eine Vertragsnummer, eine Vertragsübernahme oder eine Neuanmeldung

auf den Namen der A&C erfasst ist, mit Datum und Quelldokument;
- (d) den mit dem Netzbetreiber (Wiener Netze) ausgetauschten Daten je Zählpunkt zu Lieferende, Abmeldung und Lieferantenwechsel;
- (e) den erfassten Zahlungsreferenzen, IBAN und SEPA-Mandaten, samt Bestätigung, dass kein SEPA-Mandat der A&C vorliegt (das Ihrem Schreiben vom 24.09.2026 beigelegte SEPA-Formular wurde nicht unterschrieben);
- (f) der internen oder externen Korrespondenz (Ticket, Datum, Absender), auf deren Grundlage Rechnungen und Mahnungen an A&C adressiert wurden.

8. Korrespondenzadresse. Berichtigung der Anschrift für sämtliche A&C betreffenden Vorgänge auf: A&C Wohnart Immobilien GmbH, Schallergasse 35, 1120 Wien, E-Mail office@ac-wohnart.at; schriftliche Bestätigung der Berichtigung. Zustellungen an Parkring 2, 1010 Wien, oder an CERHA HEMPEL Rechtsanwälte GmbH sind einzustellen; diese Kanzlei ist nicht Zustellbevollmächtigte der A&C.

9. Aussetzung der Betreibung. Schriftliche Bestätigung bis 16.10.2026, dass bis 14 Tage nach vollständiger Übermittlung der unter Punkt III.1 bis III.7 angeforderten Unterlagen und Erklärungen keine weiteren Mahn- und Inkassomaßnahmen gesetzt, keine zusätzlichen Spesen oder Zinsen verrechnet und keine Daten an Inkassounternehmen oder Auskunfteien übermittelt werden. Weiters die Bestätigung, dass bisher keine Daten der A&C an Inkassounternehmen, Kreditschutzverbände oder Auskunfteien übermittelt wurden; andernfalls Angabe des Empfängers, des Datums und des Inhalts sowie unverzüglicher Widerruf. Die Zahlungsfrist 19.10.2026 (Ticket 365759) wird mangels nachgewiesener Anspruchsgrundlage nicht als gegen A&C wirksam angesehen.

IV. VORBEHALT

1. A&C bestreitet sämtliche gegen sie geltend gemachten Forderungen dem Grunde und der Höhe nach, solange die Vertragsgrundlage je Position nicht nachgewiesen ist.

2. Dieses Schreiben, die Berichtigung der Anschrift und die Entgegennahme von Unterlagen enthalten kein Anerkenntnis, keine Vertragsübernahme, keine Schuldübernahme und keinen Schuldbeitritt.

3. Die Zahlung vom 06.08.2026 (EUR 115,36, Rechnung 29700/10/2026) wurde nicht von A&C, sondern von einer Privatperson geleistet, ohne Prüfung der Vertragsgrundlage. Sie begründet kein Anerkenntnis und keine Vertragspartnerstellung der A&C; die Rückforderung (§ 1431 ABGB) bleibt dem Zahlenden vorbehalten.

4. Sämtliche Einwendungen, insbesondere zur Vertragspartnerstellung, zu den Abrechnungszeiträumen, zur Höhe, zu Zinsen und Spesen sowie zur Verrechnung von Guthaben, bleiben vorbehalten.

5. Nach fruchtlosem Ablauf der Frist 28.10.2026 behalten wir uns vor, weitere Schritte ohne weitere Ankündigung zu setzen, einschließlich der Befassung der zuständigen Stellen.

V. FRISTEN (Zusammenfassung)

- 16.10.2026: schriftliche Bestätigung der Aussetzung der Mahn- und Inkassomaßnahmen (Punkt III.9).
- 28.10.2026: vollständige Übermittlung der Unterlagen und Erklärungen (Punkte III.1 bis III.8).

Sämtliche weitere Korrespondenz ist unter Bezugnahme auf dieses Schreiben ausschließlich an die oben genannte Adresse bzw. E-Mail-Adresse zu richten.

Mit freundlichen Grüßen

A&C Wohnart Immobilien GmbH

Cosmin-Adrian Covaciu
Geschäftsführer
E-Mail: office@ac-wohnart.at

Beilagen

- Beilage 1 – Anlagenübersicht Schallergasse 35 (21 Anlagen), zur Ergänzung durch STURM ENERGIE (Excel-Datei, Blatt „Beilage 1“)
- Beilage 2 – Aufstellung der gegenüber A&C geltend gemachten Positionen und Guthaben (Excel-Datei, Blatt „Beilage 2“)